

1503037-39.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2258128/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20392155 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2282/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2258128 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503037-39.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503037-39.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2258128/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20392155 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2282/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2258128 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2282/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUSTAVO LEANDRO DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 12h17, no cruzamento da Rua Edemeia Brandão de Oliveira com a Rua Reynaldo Petroni, Jardim São Paulo, nesta Cidade e Comarca, GUSTAVO LEANDRO DOS SANTOS trazia consigo, para comercialização com terceiros, cerca de 4,8g (quatro gramas e oito decigramas) da droga cocaína, divididas em 31 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão de fls. 21.

Laudo pericial de substância entorpecente definitivo de fls.24/26.

Regularmente intimado, o acusado apresentou defesa prévia de fls. 93/97. Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 20 de junho de 2022 colheu-se o depoimento de três testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou alegações finais de fls. 159/164 pugnando pela procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou seus memoriais de fls. 171/193 suscitando, preliminarmente, a ilicitude da busca pessoal realizada sem demonstração de fundadas suspeitas e a consequente absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilicitude da busca pessoal realizada, visto que os agentes público bem esclareceram as razões que ensejaram fundadas suspeitas sobre a pessoa do acusado, em especial fato de estar em local conhecido como ponto de traficância e ter demonstrado nervosismo com a chegada da guarnição.

No mérito, ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 21e pelo Laudo pericial definitivo de fls. 24/26.

A autoria está satisfatoriamente demonstrada.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado confessou a prática delitativa. Afirmou que realmente estava no local realizando a traficância para sustentar seu próprio vício.

A confissão do acusado vem referendada por o restante do acervo probatório.

A testemunha Carlos Henrique dos Santos, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram GUSTAVO, que demonstrou nervosismo e motivou sua abordagem. Inicialmente houve resistência e necessidade de uso de força, quando, em revista pessoal, localizaram em sua mão esquerda 27 papелotes com cocaína. No bolso da bermuda encontraram mais 4 porções da mesma droga e a quantia de R\$23,00. Indagado, o réu disse que havia adquirido droga para usar com sua esposa, que estava num veículo Fiat Palio estacionado nas proximidades. Abordaram duas mulheres que estava nesse veículo e elas negaram a versão do acusado, dizendo que estavam ali para comprar droga dele. A condutora do veículo, identificada como Eli, disse que havia encomendado 5 papелotes de cocaína do réu. Em razão disso efetuaram a prisão de GUSTAVO, quando ele confessou que iria vender a cocaína para as ocupantes do veículo. GUSTAVO havia sido preso por tráfico de drogas e estava em liberdade provisória cerca de 3 semanas.

No mesmo sentido o depoimento da também policial militar Karine Pereira da Mota Santos.

Por fim, temos ainda as declarações da testemunha Eli Rose Santos da Silva disse que é usuária de cocaína, estava no local dos fatos e confirmou que fez sinal para o réu, que estava parado numa esquina, pedindo cinco porções de cocaína. Nessa oportunidade o réu foi abordado pelos policiais. Ele tinha um pacote na mão quando foi abordado.

Desse modo, demonstrada a procedência da acusação, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico não haver nos autos provas objetivas a justificar qualquer exasperação. Assim, fixo a pena base de em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

Todavia, a pena permanecerá inalterada conforme teor da Súmula 231 do STJ.

Em terceira fase observo que o réu não atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pois, embora tecnicamente primário, ostenta diversos registros na Vara da Infância mostrando reiterado envolvimento com práticas ilícitas, inclusive atos

infracionais da mesma natureza. Assim, torno definitiva a pena em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal. Considerando a quantidade de pena aplicada e o quanto disposto art. 2º, § 1º da Lei 8072/90 o regime inicial de cumprimento é o FECHADO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, por não atenderem os acusados aos requisitos legais estabelecidos, respectivamente, pelo art. 44 e art. 77 do Código Penal.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GUSTAVO LEANDRO DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

O réu respondeu a maior parte do processo em liberdade, não sendo o caso de decretar sua prisão preventiva neste momento processual, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Determino a perda dos bens eventualmente apreendidos em favor da União.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa exigibilidade em razão da gratuidade.

P.R.I.C.

Limeira, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA